من قبل وجهها وهي متدلية أو من خلفها أو كان على أذنها كي وكذا الجرباء إذا كانت سمينة وكذا الحولاء وكذا الجماء التي لا قرن لها وكذا الخصي والمجنونة ويجوز الحامل مع الكراهة هذا وقال ابن جماعة مذهب الاربعة ان تجزئ الشرقاء التي شقت اذنها والخرقاء وهي التي خرقت أذنها والحرقاء وهي المسحوتة الاذن من كي أو غيره (والثالث ذبحه في الحرم) بالاتفاق سواء وجب شكرا اوجبرا سوى الهدي الذي عطب في الطريق كما سيأتي بيانه (والرابع تأخيره عن الجناية فلو ذبح ثم جنى لم يجزه) كما حقق في كفارة اليمين قبل الحنث خلافا للشافعي (والخامس ان يكون من النعم) المذكورة من الشاة والبعير والبقرة فلا يجوز نحو الدجاجة خلافا لما يتوهمه العامة (والسادس الذبح فلو تصدق به حيا لم يجز) نعم لو أعطاه ووكله بذبحه وأكله جاز (والسابع التصدق به على فقير فلو اعطاه) أي المتصدق لحم هديه (لغني لم يجز) بخلاف الفقير فانه اذا اخذه ووهبه لغني او باعه اياه جاز لما في حديث بريرة فلو تصدق احد على فقير طعاما او دما واراد الفقير ان يطعم غيره مما اخذه سواء كان ذلك الغير هو المعطي او ابنه او غنيا آخر يجوز على سبيل التمليك لتبدل الملك كتبدل العين ولا يجوز على سبيل الاباحة لعدم تبدل الملك لانه يأكله على ملك الفقير فلا يجوز ثم الغني من له مائتا درهم فضلا عن مسكنه ومالابد منه وعن دينه وان كان له أقل منه فهو فقير حل له اخذ الصدقة فلا يجوز اطعام الغني تمليكا واباحة واما ابن السبيل المنقطع عن ماله وكذا ما كان له وعليه دين يطالب من جهة العباد يجوز اطعامه تمليكا واباحة (والثامن عدم الاستهلاك فلو استهلكه بنفسه بعد الذبح بأن باعه ونحو ذلك) بأن وهبه لغني أو اتلفه او ضيعه (لم يجز وعليه قيمته) أي ضمان قيمته للفقراء فيتصدق بها عليهم بأن كان مما يجب التصدق به خلاف ما اذا كان مما لا يجب عليه التصدق به فانه لا يضمن شيأ كما بينه بقوله (الا في هدي القران والمتعة) أي التمتع (والتطوع فانه لا يجب) أي على مستهلكه (فيها شيء) اي من الضمان لا بدله ولا قيمته (ولو هلك) اي المذبوح (بعد الذبح بغير اختياره بأن سرق سقط) اي الضمان (ولا شيء عليه) اي في النوعين السابقين اما اذا هلك قبل الذبح ولو بغير اختياره يلزمه غيره في النوعين ولا يجوز تصدق القيمة فيما وجب شكرا أو جبرا اذا هلك قبل الذبح ولو باع لحمه جاز بيعه في النوعين الا فيما لا يجوز له اكله ويجب التصدق به فعليه التصدق بثمنه في البدائع قال ابن الهمام وليس له بيع شيء من لحوم الهدايا فان باع شيأ او اعطى الجزار اجرة منه فعليه ان يتصدق بقيمته وقال الطرابلسي ولا يعطى اجرة الجزار منها فان اعطى صار الكل لحما اذا شرط اعطاءه منه يبقى شريكا له فيها فلا يجوز لكل نقصه اللحم وان اعطاه من غير شرط قبل الذبح ضمنه وان تصدق بشيء منها عليه من غير الاجرة جاز ان كان اهلا للتصدق عليه (والتاسع عدم اشتراك من يريده لغير القربة فيما يتصور الاشتراك كالبدنة) من الابل والبقرة بخلاف الشاة ولو اجتمع على جماعة ما يوجب انواعا من الصدقة الا اذا كان على وجه القيمة ويؤدي لكل مسكين قدر قيمة نصف صاع من حنطة أو صاع من غيرها (فلو اشترك سبعة في بدنة) جاز عند الأئمة الاربعة بشرط قصد القربة من جميع السبعة (فان كانوا) اي الشركاء السبعة (كلهم يريدون القربة) أي التقرب في الجملة ولو كان اختلاف بينهم من جهة نوع القربة (جاز وان كان احدهم يريد لحما) اي لنفسه أو لغيره (لم يسقط عن احد منهم) أي ما يجب عليهم وكذا اذا كان احد الشركاء ليس من أهل القربة كالكافر ثم اعلم ان الشركاء من وجب عليه دم من مناسك جاز ان يشترك ست نفر فيما وجب بدمه عليهم وان اختلف اجناسها من دم قران وتمتع واحصار وجزاء صيد ونحو ذلك [illegible] فصل

وباطنه والدرجات العلى آمين (اللهم) اني أسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وعلما كثيرا نافعا ورزقا واسعا مباركا في عافية بلا بلاء ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك وجود العافية في صحة بلا مرض ونسألك الغنى عن شرار الناس ونسألك انقياد الاحاد لنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (اللهم) اني أسألك ان تجعل سعيي اليك التنزل ومعراجي اليك التواضع والتذلل وأمنحني من حضرتك رفعة يضمحل معها علو العالين ويقصر